

1500278-51.2019.8.26.0198

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Melina de Medeiros Ros

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... do réu pela prática de crime de tráfico de drogas (fls. 27/36).

Na segunda fase de aplicação da pena, a atenuante da confissão espontânea sobre as circunstâncias referentes à aquisição do aparelho celular não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal, de modo que a mantenho.

Ausentes outras causas modificadoras na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria, 01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500278-51.2019.8.26.0198 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500278-51.2019.8.26.0198

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Receptação culposa

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3036874/2019 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 4566279 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOSUE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Melina de Medeiros Ros

Vistos

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

No curso do presente feito, foram reunidos os seguintes elementos de convicção:

boletim de ocorrência (fls. 01/02); termo circunstanciado (fls. 04/05); auto de exibição e apreensão do telefone celular (fls. 03); e boletim de ocorrência referente ao anterior roubo do aparelho em questão (fls. 89/90); e laudo pericial de constatação do telefone celular (fls. 91/94); além da prova oral produzida, a seguir analisada.

Tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, o réu declarou que havia trocado uma bicicleta que lhe pertencia pelo telefone celular, mas não soube declinar qualquer dado qualificativo da tal pessoa com quem teria feito o negócio. Em juízo, especificou que conhecia a pessoa apenas "de vista" e negou saber sequer seu prenome ou apelido, endereço ou qualquer outro dado preciso. Confessou, por fim, não haver recebido nota fiscal ou qualquer documento concernente ao aparelho.

As circunstâncias da compra, confessadas pelo réu, revelam a presença do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja a culpa.

Outrossim, ouvidos na presente solenidade, os policiais militares Marco Antonio do Amaral Pedroso e José Reginaldo Alves dos Santos confirmaram que durante abordagem, o réu fora localizado em poder do aparelho celular produto de crime e que relatou haver adquirido o aparelho, mediante a realização de um "rolo".

Como se pode ver, o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida de que o réu adquiriu coisa que deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

Comprovada a prática delitiva, é de rigor a total procedência da pretensão punitiva.

Passo à dosimetria das penas.

Com fulcro no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) mês de detenção. A fixação isolada de multa seria insuficiente para o cumprimento das finalidades da pena, considerando o aumento recente dos crimes envolvendo aparelhos de telefonia celular, bem como condenação criminal posterior do réu pela prática de crime de tráfico de drogas (fls. 27/36).

Na segunda fase de aplicação da pena, a atenuante da confissão espontânea sobre as circunstâncias referentes à aquisição do aparelho celular não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal, de modo que a mantenho.

Ausentes outras causas modificadoras na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena acima estabelecida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR JOSUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção.

A condenação supramencionada é posterior e não se verificou em razão da prática do mesmo delito.

Ademais, o réu confessou as circunstâncias da aquisição do aparelho.

Por tais razões, considero que, nos termos do § 3º do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.

Desta sorte, levando-se em conta o disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal, e também por ser socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária, esta no valor de 1 (um) salário mínimo vigente nesta data e devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, que deverá ser depositada em conta judicial, em nome do

FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (criado pela mesma lei de criação do CMDCA- Lei 640/94 de 25/03/94) NO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 2072-9, CONTA CORRENTE 130.604-9, em duas prestações iguais, a primeira até o dia 04 de novembro de 2022 e a segunda até dia 04 de dezembro de 2022. O depósito deve ser feito em dinheiro, junto ao caixa comum, não sendo aceito por envelope, sob pena de se considerar descumprida a obrigação imposta. O depósito deverá ser identificado. Deverá ser apresentado o comprovante do depósito no cartório deste Juízo, imediatamente após o pagamento.

Em caso de descumprimento injustificado dessa restrição imposta, fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, à luz do artigo 33 do Código Penal.

Por estar respondendo ao processo em liberdade, poderá recorrer na mesma condição.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Franco da Rocha, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA